

Indice de Temas

- Introducción.
- Gestión de Proyectos. Concepto. Cómo se inicia un proyecto. Los proyectos y la Transformación Digital. Stakeholders y Roles involucrados.
- Fases de la gestión de proyectos: Estudio de viabilidad. Análisis de riesgos. Estudio de factibilidad: técnica, económica y operativa.
- Metodologías para la ejecución de proyectos. Herramientas para la gestión de Proyectos.
- Contrataciones Públicas y Privadas: Ámbito de aplicación del régimen legal. Etapas básicas de una contratación. Cronograma de eventos de una contratación. Documentación del proceso licitatorio.
- Pliegos: partes de un pliego. Pliego general. Pliego de condiciones particulares. Documentación técnica. Modelos de pliegos Tic.

Introducción

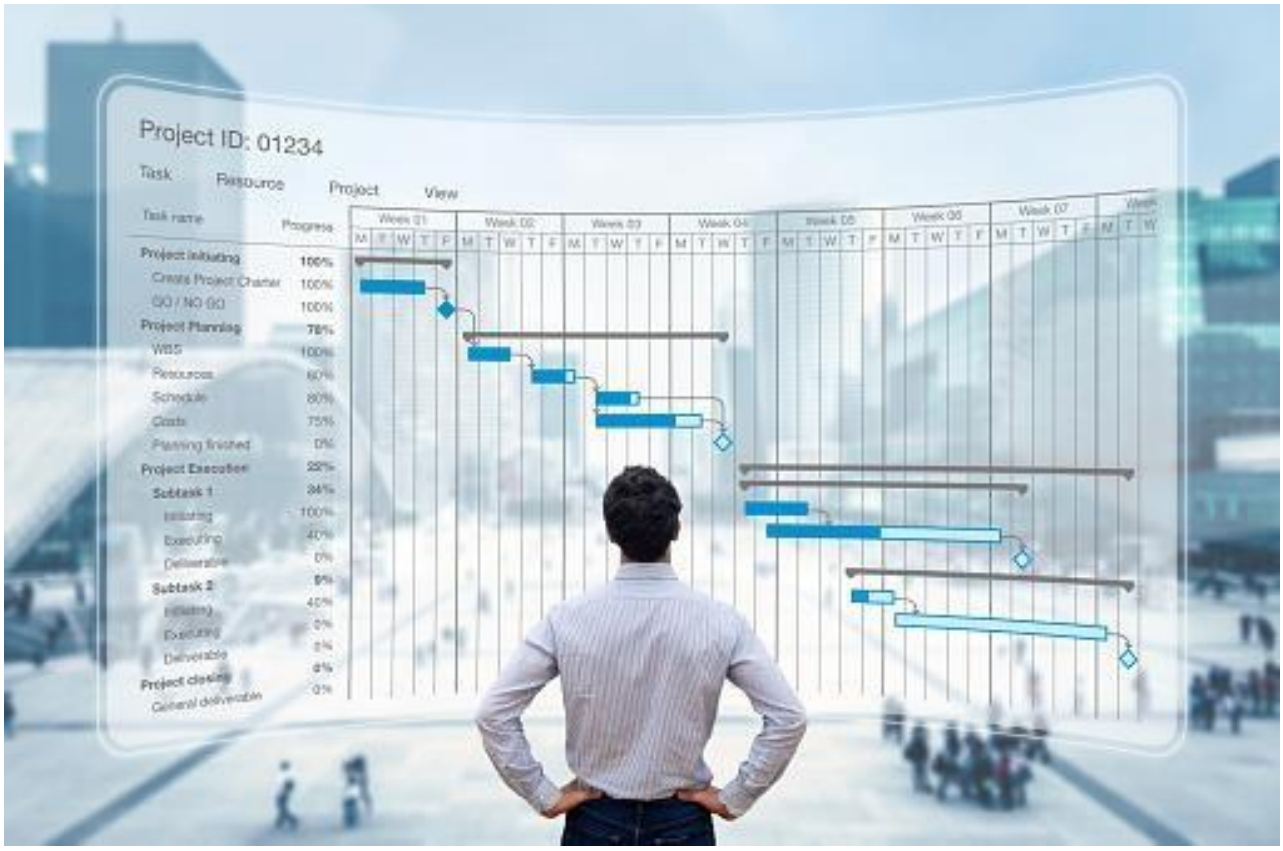
Estamos experimentando la mayor TRANSFORMACIÓN social de la era de la máquina industrial a la era de la información /conocimiento /insight /digital. La digitalización implica cambios a gran escala en la forma en que se realizan los negocios para que sea una planificación y orquestación multidimensional.

Aunque viviendo en el mar digital, tenemos que cambiar con la "marea", también tenemos que seguir los principios bien definidos que nos guiarán en las decisiones y cómo nos relacionas con los demás, con qué velocidad podemos nadar en el agua desconocida, qué capacidades nos ayudan a sobrevivir y prosperar, y cómo concentrarnos con láser en el destino sin perderse.

Estos cambios y transformaciones están remodelando nuestro pensamiento y la forma en que nos vemos a nosotros mismos, los sistemas de los que somos parte, los entornos en los que vivimos.

Las organizaciones tienen que transformar las funciones y los procesos subyacentes y crear un conjunto único de capacidades digitales para desarrollar la competencia empresarial central a fin de adaptarse a la velocidad digital.

Gestión de Proyectos



¿Por qué cambiar?

- Las organizaciones, independientemente del tipo que sean, se enfrentan en forma cotidiana a distintas situaciones problemáticas, representando esto una oportunidad de cambio.
- Esto quiere decir que los procesos de los cuales se vale la organización para funcionar usualmente necesitan ser revisados, y esto puede desencadenar pequeños ajustes o un cambio radical de los mismos.
- Las situaciones de cambio siempre tienen una motivación. En algunos casos más clara (por ejemplo, las que tienen que ver con el crecimiento) y en otros es simplemente la consecuencia o el síntoma de un problema subyacente.

- Algunos ejemplos pueden ser:
    - lograr mayor eficiencia en un proceso;
    - reducir tiempos de respuesta al cliente;
    - realizar un cambio tecnológico o de equipamiento;
    - cumplir con una normativa externa;
    - cumplir con nuevos objetivos que se ha puesto la organización;
    - resolver disfunciones que entorpecen el logro de objetivos.
    - para cualquiera estos síntomas, será clave la situación actual de las TICs y las
    - posibilidades que brindan las mismas para lograr un posicionamiento más efectivo de la organización, y mejorar sus resultados.
- **Todo esto dará comienzo de un proceso de cambio que para nosotros será un proyecto.**

Qué es un Proyecto?

Se define Proyecto en términos del PMBOK como:

- Una “tarea temporal cuyo objetivo es crear un producto o servicio específico o establecer una mejora en alguno de ellos” y donde se entiende el concepto de temporalidad porque un proyecto tiene una fecha de
- inicio y una fecha de conclusión claramente establecidas, es decir, tiene una duración finita
- es la combinación de todos los recursos necesarios, reunidos en una organización temporal, para la transformación de una idea en una realidad tangible y operante.
- Cuando hablamos de recursos necesarios, nos referimos al personal, a los recursos tecnológicos, financieros y otros insumos, que con su correcta utilización pueden producir un bien o servicio. Es importante tener en cuenta que los recursos son escasos, por lo tanto no podremos implementar todos los proyectos que se presenten, por más que se demuestre la conveniencia de hacerlo.
- Es por esto que se realiza la Evaluación de Proyectos, de manera de buscar aquel que sea más conveniente para el momento y la situación de la organización.

Un Proyecto Informático es un sistema de cursos de acciones simultáneas y/o secuenciales que incluye personas, equipamientos de hardware, software y comunicaciones, enfocadas en obtener uno o más resultados deseables sobre un sistema de información.

Los recursos más frecuentemente utilizados que caracterizan a un sistema de información, son los componentes de la Tecnología de la Información (TI) como puede ser el uso de Hardware, Software y Comunicaciones.

Considerando entonces, la importancia que la informática tiene en los planes estratégicos de cualquier Organización moderna, no solamente se debe tener en cuenta la evolución de los recursos de la tecnología de la información, sino también las distintas metodologías para el desarrollo de los sistemas de información.



IMPORTANTE: IT Project es un concepto simplista, porque NO EXISTE un proyecto sin el Negocio que reciba el resultado del mismo.

Donde puede iniciarse un proyecto?

- Gerentes de departamentos: Hay que analizar si están involucradas otras áreas para lograr una solución en conjunto para toda la empresa.
- Ejecutivos de alto nivel: Suelen ser más amplios en sus objetivos, incluyendo a varias áreas de la empresa.
- Área de sistemas: Cuando detectan mejoras para algunas áreas (nuevas tecnologías o metodologías), pero es conveniente motivar al gerente del área involucrada para que sea él quien realice el requerimiento.
- Grupos externos: Los proyectos pueden tener origen en empresas externas (clientes, usuarios o proveedores) o entes oficiales (AFIP, gobierno, etc.).
- Si bien los profesionales de sistemas deben estar alertas sobre las oportunidades de mejoras, las personas que están en contacto diario con el sistema pueden ser mejores fuentes de información acerca de las mejoras que deben ser hechas.

Los proyectos y la Transformación Digital

El cambio tecnológico plantea nuevos retos y oportunidades para la gestión de proyectos.

- La digitalización es mucho más que la introducción de herramientas y tecnologías. La atención se centra en la aplicación sostenible de la transformación digital para garantizar el éxito a largo plazo. La gestión del cambio es necesaria para crear una cultura de transformación digital. Es necesario adaptar la metodología y los principios de gestión de proyectos para que estén alineados con los proyectos y el negocio.
- Transformación digital exitosa a través de la gestión y el control de proyectos:
    - Gestión del Cambio: La transformación digital es un proceso de cambio que afecta a todo el mundo empresarial. El objetivo es crear una cultura de la digitalización. Para ello es necesario un proceso de colaboración en el que participen empleados, directivos y
      ejecutivos. Incluye elementos como la concientización, la capacitación y las medidas de coaching.
    - Colaboración: Las empresas deben garantizar la comunicación entre equipos para aumentar la eficacia de la comunicación interna y promover así la colaboración. En este contexto, una estructura organizativa interfuncional ayuda a promover la colaboración entre empleados y equipos. El despliegue de software de colaboración permite a los empleados de diferentes departamentos comunicarse entre sí en tiempo real e interactuar entre equipos.

Factores impulsores de transformación de la gestión de proyectos



Estos impulsores se agrupan en tres categorías: **procesos y capacidades**, **factores externos** y **factores tecnológicos**.

En primer lugar, los impulsores relacionados con **procesos y capacidades** muestran cómo la gestión de proyectos se ha expandido a más áreas del negocio, impulsada por el uso creciente de metodologías formales como PMBOK y PRINCE2. También se destaca el avance en herramientas tecnológicas de gestión de proyectos que facilitan la planificación, seguimiento y control de iniciativas. Además, se observa un aumento en la formalización de procesos y estándares, lo que permite mayor consistencia y control en la ejecución de proyectos. Otro aspecto importante es el crecimiento en la inversión en proyectos estratégicos, lo que obliga a las organizaciones a mejorar sus capacidades de gestión.

En segundo lugar, los **impulsores externos** reflejan cómo el entorno global afecta la forma en que se gestionan los proyectos. La globalización ha llevado a que las organizaciones operen en múltiples países y mercados, generando mayor complejidad organizacional. A esto se suma la descentralización geográfica de los equipos de trabajo, lo que exige coordinación y comunicación más efectivas. Asimismo, las organizaciones deben responder rápidamente a crisis y eventos globales que pueden impactar los proyectos. Finalmente, el incremento de regulaciones y normativas obliga a las empresas a cumplir con estándares y controles más estrictos.

Por último, los **impulsores tecnológicos** destacan el papel fundamental de la tecnología en la transformación de la gestión de proyectos. La ciberseguridad se vuelve una prioridad ante el aumento de riesgos digitales y la protección de la información. También se observa el crecimiento de modelos de trabajo remoto que permiten gestionar proyectos entre equipos distribuidos globalmente. El panorama de riesgos evoluciona constantemente, requiriendo nuevas estrategias de gestión y control. Finalmente, la rápida evolución de tecnologías como la computación en la nube y la automatización impulsa cambios en la

forma en que se planifican y ejecutan los proyectos. En conjunto, estos impulsores muestran cómo la gestión de proyectos debe adaptarse continuamente a un entorno dinámico, tecnológico y globalizado.

Definición del problema

- Una adecuada definición del problema requiere de la capacidad para diferenciar entre causas, síntomas y necesidades para ser resueltas técnicamente. Su planteamiento adecuado es necesario para determinar el alcance del proyecto y las posibles vías de solución.
- Tareas a realizar en la definición del problema:
    - Estudiar el sistema y contexto actual
    - Analizar lo que se desea obtener
    - Clarificar las áreas de la empresa que se verán afectadas
    - Definir el problema y sus componentes, aclarando:
        - Que es fundamental
        - Que es deseable
        - Que es opcional
    - Identificar al/los responsables del proyecto
    - Definir claramente lo que se propone solucionar
    - Validar la definición inicial del problema con los interesados en el proyecto.

Gestión “Tradicional” de Proyectos



En la gestión tradicional, el proyecto se desarrolla a través de **etapas secuenciales**, conocidas como ciclo de vida en cascada o *waterfall*, que incluyen la iniciación, planificación, ejecución, monitoreo y cierre. Cada fase debe completarse antes de pasar a la siguiente, lo que permite mantener un control riguroso del progreso y asegurar que se cumplan los objetivos establecidos. Este modelo busca minimizar la incertidumbre mediante una planificación exhaustiva y la definición clara de requisitos desde el principio.

Además, la gestión tradicional pone gran énfasis en la **documentación, los procesos formales y la gobernanza del proyecto**, permitiendo un seguimiento detallado de actividades, recursos y riesgos. Para ello, se utilizan marcos de referencia ampliamente reconocidos como PMBOK y metodologías estructuradas como PRINCE2, que proporcionan buenas prácticas para la gestión eficaz de proyectos.

Otra característica importante es la **definición clara de roles y responsabilidades**, donde el director del proyecto tiene un papel central en la planificación, coordinación y control de las tareas del equipo. Asimismo, se utilizan herramientas de planificación como cronogramas, diagramas de Gantt, gestión del alcance y control de cambios para asegurar que el proyecto se mantenga dentro de los parámetros definidos.

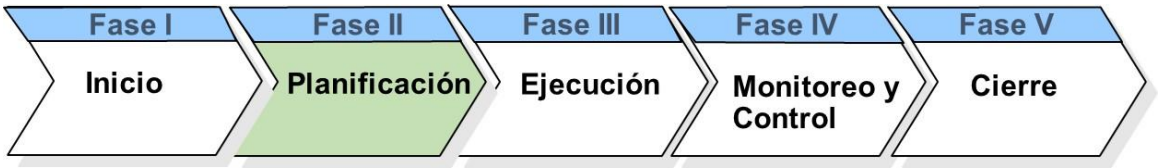
En resumen, la gestión tradicional de proyectos se enfoca en la **planificación detallada, el control estructurado y la ejecución secuencial**, siendo especialmente adecuada para proyectos con requisitos bien definidos, bajo nivel de incertidumbre y entornos donde la estabilidad y el cumplimiento de procesos formales son fundamentales.

Fases en la Gestión de Proyectos:



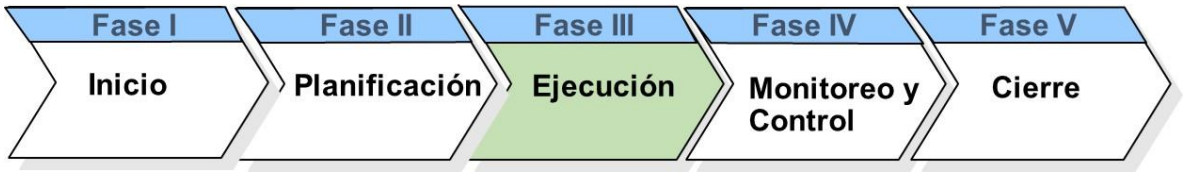
Fase Inicio A realizar:

1. Análisis de la situación inicial
2. Análisis de los afectados
3. Definición del producto o servicio
4. Identificación de hitos
5. Organización y estimación inicial de costos del proyecto
6. Identificación y evaluación de riesgos
7. Acuerdo con el cliente
8. Constitución del proyecto



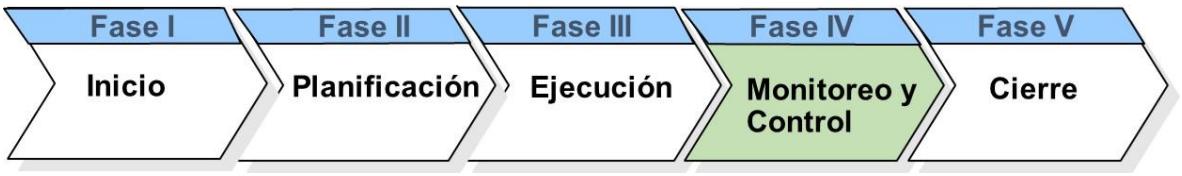
Fase Planificación A realizar:

1. Plan detallado del proyecto
2. Plan de Comunicación
3. Presupuesto del Proyecto
4. Reunión de Arranque (kick-off)
5. Gestión del cambio



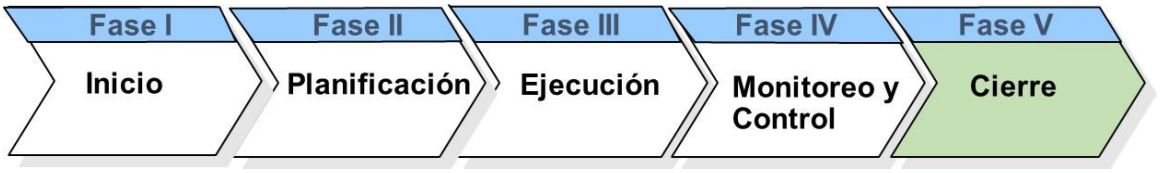
Fase Ejecución A realizar:

1. Ejecución de Actividades
2. Dirigir y gestionar el Proyecto
3. Informe de avance del Proyecto
4. Revisión del Comité de Dirección



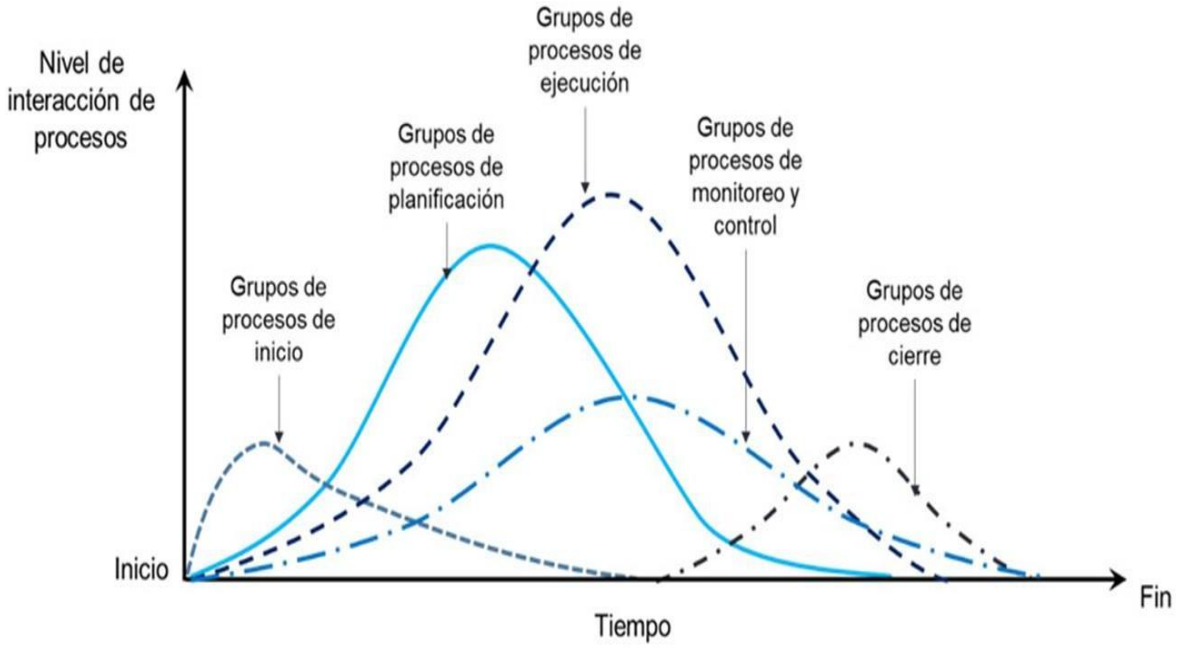
Fase Monitoreo y Control A realizar:

1. Monitoreo y control del trabajo
2. Control del alcance
3. Control de cronograma
4. Control de costos y recursos
5. Monitoreo de riesgos

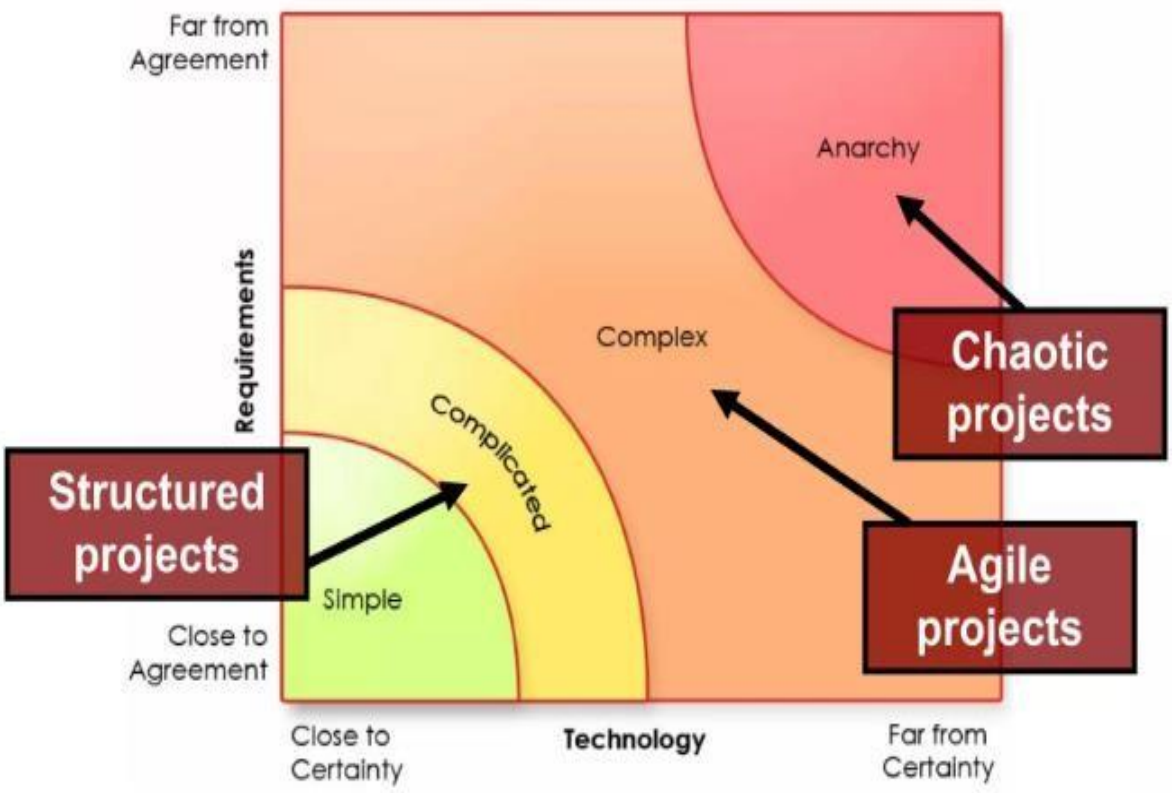


Fase Cierre A realizar:

1. After Action Review
2. Resumen de Aprendizaje
3. Transferencia de conocimientos
4. Cierre del Proyecto



Qué metodología seleccionar?

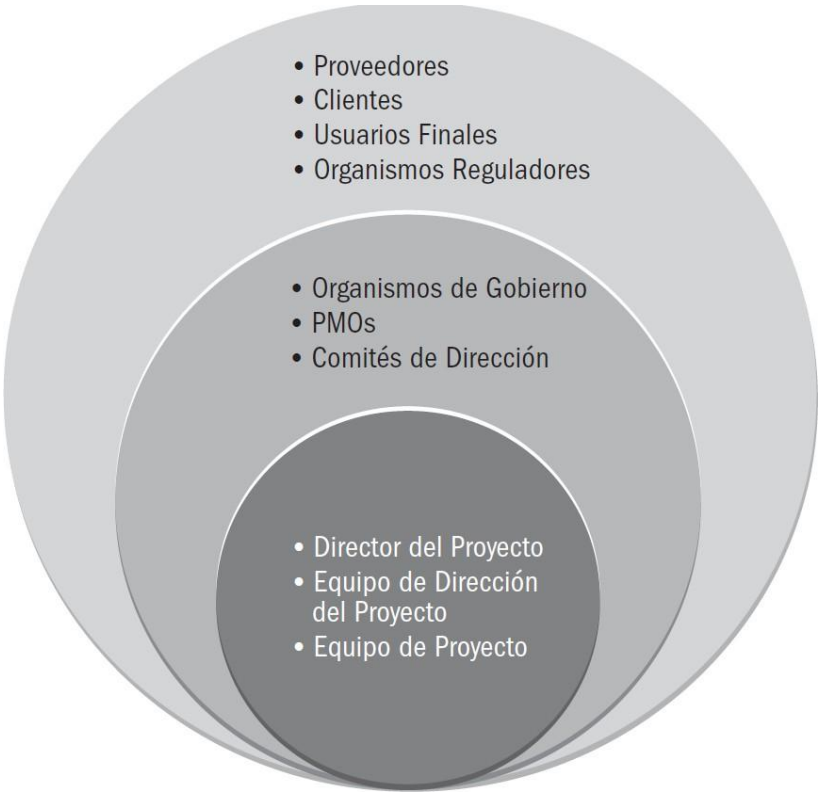


La gestión ágil de proyectos no es adecuada para todo tipo de proyectos. Por ejemplo, las tareas sencillas, donde tanto los requisitos como las soluciones están claramente definidos, suelen gestionarse con mayor eficacia utilizando métodos tradicionales de gestión de proyectos. La gestión ágil de proyectos es especialmente útil cuando no se conocen completamente los requisitos o las soluciones .

Para ilustrar esto, podemos dividir los proyectos en cuatro categorías: «Simples», «Complicados», «Complejos» y «Caóticos». En los proyectos simples, se conocen tanto los requisitos como las soluciones. En situaciones caóticas, ambos son desconocidos. Los proyectos complicados y complejos se encuentran en un punto intermedio, donde el «qué» y el «cómo» pueden ser parcialmente conocidos o desconocidos. La gestión ágil de proyectos es especialmente adecuada para proyectos complejos, que se caracterizan por una alta incertidumbre, cambios frecuentes e interacción intensiva con el cliente .

Stakeholders o Interesados

- Los interesados (stakeholders) son individuos, grupos u organizaciones que pueden afectar, verse afectados o percibirse como afectados por una decisión, actividad o resultado del proyecto.
- Esto incluye, pero no se limita a:
    - Clientes y usuarios finales
    - Patrocinadores (sponsors)
    - Equipo del proyecto
    - Proveedores y contratistas
    - Reguladores y autoridades
    - Comunidades locales
    - Alta dirección
    - Otros proyectos o programas relacionados



Director del Proyecto

Para el Director de Proyecto será muy importante llevar una correcta documentación de todo el proceso, porque podrán generar dificultades y contratiempos no deseados. Entre las principales documentaciones del proyecto deberían realizarse:

- acta de iniciación,
- especificaciones del alcance,
- registro de incidencias,
- minutas,
- plan de trabajo,
- cronograma,
- línea base de los documentos principales,
- informe de avance (tiempo, presupuesto, alcance y calidad);
- incidentes clave,
- aceptación y aprobación del producto,
- acta de cierre del proyecto
-

Será responsabilidad del Director del Proyecto, cumplir con los objetivos y lograr productos y/o servicios que se encuentren:

- dentro del alcance acordado;
- de acuerdo a las especificaciones fijadas;
- en los plazos acordados;
- con la calidad requerida;
- dentro del presupuesto fijado;
- con un buen manejo de la variable social (incluyendo los conflictos).

Dirigir un proyecto implicará tener habilidades para:

- Abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los interesados según se planifica y efectúa el proyecto.
- Liderar efectivamente un grupo humano.
- Equilibrar las restricciones contrapuestas del proyecto que se relacionan, entre calidad, costos y duración. Identificar y gestionar riesgos.

Las principales tareas que tendrá que realizar son: planificar y establecer estrategias adecuadas, organizar a los miembros del equipo para lograr los objetivos que quiere alcanzar, y controlar y comprobar si se están alcanzando dichos objetivos.

Esto significa que un Director de Proyecto no solo debe tener un buen entendimiento de los aspectos técnicos, sino también habilidades blandas de gerencia, como la comunicación, la planificación, la negociación, el manejo de grupos, la toma de decisiones y el liderazgo.

Matriz de Stakeholders

Tal y como se aprecia en la ilustración, podemos clasificar los stakeholders en 4 tipos: promotores, latentes, defensores y apáticos; y para cada una de estas categorías, debemos utilizar una estrategia de comunicación diferente:

- En el caso de los **promotores**, con alto nivel de poder e interés (en nuestro ejemplo, los ayuntamientos), debemos intentar **involucrarlos** en nuestro proyecto. Para ello, es recomendable presentarles el proyecto, hablarles de los beneficios del mismo e intentar que colaboren en el mismo, sumando esfuerzos.
- Los **latentes**, sin embargo, tienen alto nivel de poder y bajo interés en que nuestro proyecto salga adelante (en el ejemplo, las ONGs medioambientales). Así pues, la estrategia más adecuada para tratar con los agentes interesados de este grupo es la de **informar de manera proactiva**. En este caso, estamos hablando de mantener reuniones periódicas con ellos, de empatizar con su punto de vista e intentar integrar sus preocupaciones en nuestro proyecto, para darles respuesta sin que nuestro proyecto se vea afectado.
- Para tratar con los agentes interesados del grupo de **defensores**, con alto nivel de interés pero bajo poder de influencia en nuestro proyecto (en el ejemplo, comercios), deberíamos **comunicar** los avances del proyecto. En este caso, se trataría de reportar los avances del proyecto de manera prácticamente unidireccional y no sería tan necesario recoger sus opiniones como en el caso de los Latentes.
- Por último, en el caso de los **apáticos**, con **bajo poder e interés** en nuestro proyecto (vecinos, en el ejemplo), no sería necesario realizar ninguna acción específica más allá de monitorizar cada cierto tiempo si estos grupos o personas continúan en este cuadrante de la tabla. Es decir, no sería necesario informarles o mantener reuniones periódicas con ellos.



Estudio de Viabilidad

Un nuevo proyecto entraña siempre un riesgo y supone la adjudicación de importantes recursos. Resulta común que las empresas no respeten las mínimas normas de prudencia que dictan el sentido común y el rigor profesional, quedando los proyectos a mitad de camino, con enormes daños para la empresa.

El propósito de un estudio de viabilidad es averiguar si vale la pena o no convertir una idea o un requerimiento, si realmente el proyecto aportará los beneficios que se esperan de él. Es una herramienta necesaria para la toma de decisiones estratégicas.

Aspectos a considerar:

- Se debe garantizar mínimamente que el esfuerzo humano y financiero que el proyecto demanda, estará garantizado por los resultados y que las condiciones técnicas de ejecución serán las adecuadas
- Para ello es necesario conocer con anticipación las dificultades previsibles, los medios necesarios, las soluciones técnicas, los fondos financieros, los beneficios del proyecto, etc.
- La profundidad de los estudios de viabilidad dependerá de la envergadura del proyecto (riesgo, inversión, impacto en distintas áreas internas, impacto para el cliente, aspectos legales).
- Se trata de reducir el riesgo de cometer errores y de tomar precauciones especiales en las áreas más sensibles del proyecto

Se debe tomar la decisión de llevar adelante un proyecto, cuando exista un grado de confianza razonable de que el resultado final será satisfactorio

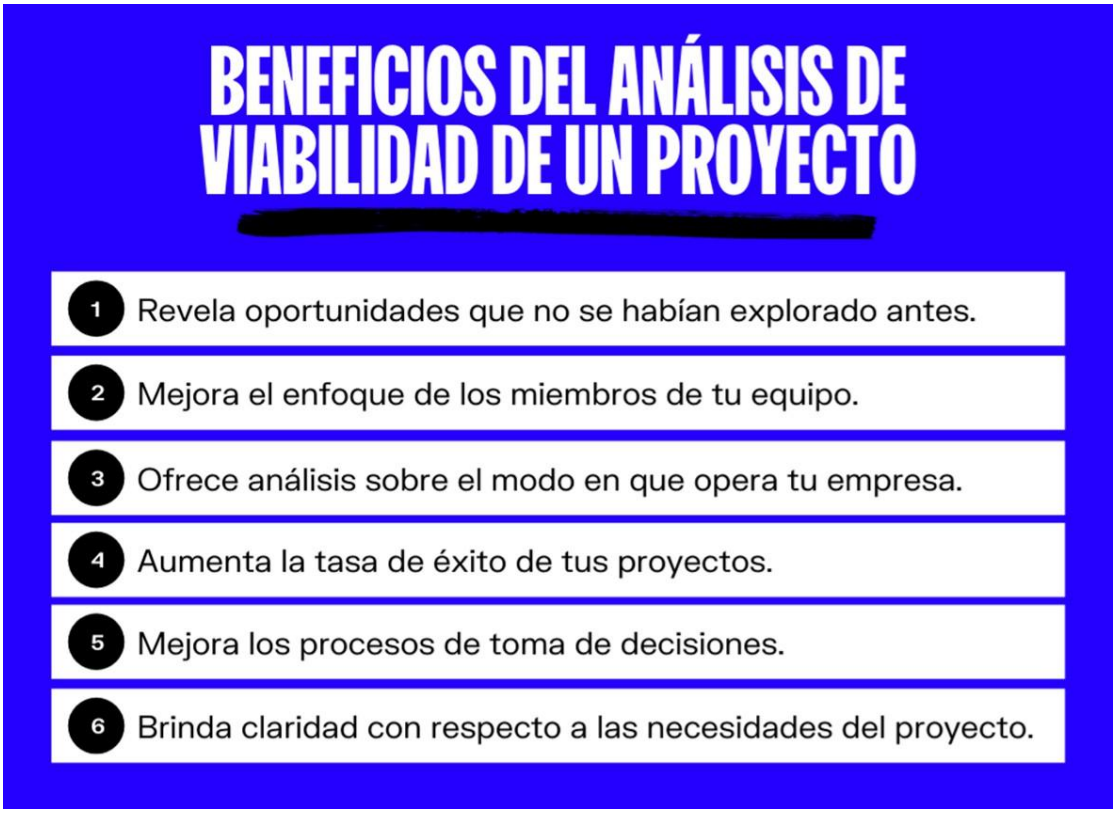
Además de minimizar el riesgo, el estudio de viabilidad ayuda a:

- Centrarse en el proyecto en sí y obtener una perspectiva más completa de las distintas alternativas.
- Descubrir nuevas alternativas de negocio o formas de optimizar resultados.
- Identificar oportunidades de innovar, a través del proceso de investigación.
- Detectar los signos que advierten de que es mejor no continuar y las razones que justifican esta cautela.
- Aumentar la probabilidad de éxito al descubrir los distintos factores que, desde el principio, podría afectar al proyecto y perjudicar a sus resultados.
- Contar con información de calidad para llevar a cabo una toma de decisiones basada en datos objetivos y fiables.
- Disponer de documentación, fruto de la investigación que la empresa ha llevado a cabo en diferentes áreas.
- Asegurar la financiación del proyecto

Actividades a realizar para elaborar un estudio de Viabilidad:

- Identificar las limitaciones, restricciones y supuestos.
- Detectar las oportunidades.
- Analizar el modo actual de funcionamiento de la organización.
- Definir los requisitos que configuran el proyecto.
- Establecer el alcance (solución al usuario, ámbito de aplicación)
- Evaluar las distintas alternativas (establecer prioridades en base a su pragmatismo y viabilidad).
- Llegar a un acuerdo sobre la línea de acción.

Este proceso ayuda a ganar la confianza necesaria, al confirmar (o desmentir) que la iniciativa se puede implementar a tiempo y dentro del presupuesto



Gestión de Riesgos en los Proyectos

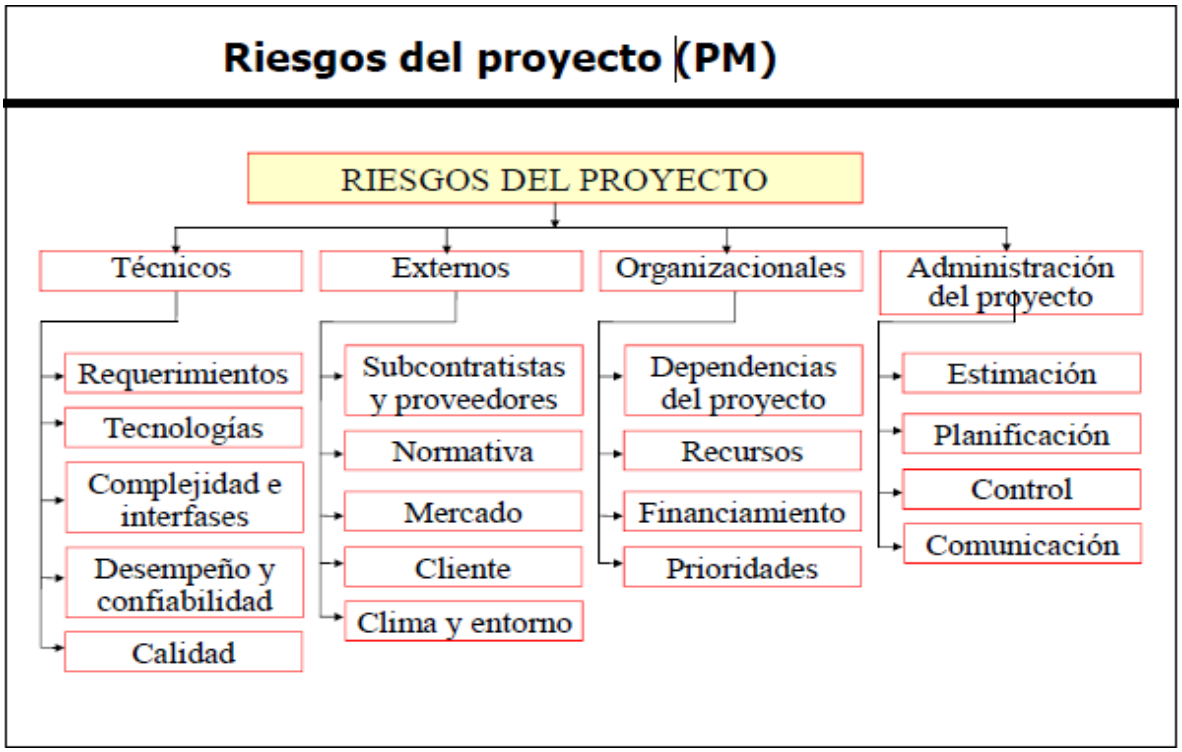
Riesgo es todo Evento o condición incierta que, si ocurre, tendrá un efecto positivo o negativo sobre los objetivos del proyecto.

- Si los efectos son positivos: Surgen oportunidades.
- Si los efectos son negativos: Surgen amenazas.

Es necesario un adecuado equilibrio entre riesgos y oportunidades para tomar las mejores decisiones en relación a un proyecto.

Características del Riego

- **Concierne a lo que ocurra en el futuro.** ¿cuáles son los riesgos que pueden hacer que fracase el proyecto?
- **El riesgo implica cambios.** ¿cómo afectarán al éxito global y a los plazos los cambios en los requisitos del cliente, en las tecnologías de desarrollo, en los equipos y en todos los demás aspectos relacionados al proyecto?
- **El riesgo implica una elección.** ¿qué métodos y herramientas debemos usar, cuánta gente debe estar involucrada, cuánta importancia hay que darle a la calidad?



Gestión del riesgo

Con la descripción, la probabilidad y el impacto asociado a cada riesgo se analiza la forma de disminuir el la probabilidad o el impacto de cada uno de ellos.

Pasos para gestionar el riesgo:

- Determinar las causas del problema (ej. rotación de personal)
- Tratar de mitigar las causas, antes de que comience el proyecto.
- Desarrollar técnicas que aseguren la continuidad del proyecto a pesar de la rotación.
- Definir estándares para la documentación y su uso obligatorio.
- Realizar revisiones en equipo para asegurar que más de una persona “siga la marcha” del proyecto.
- Definir una persona de apoyo extra para cada tarea crítica.

Supervisión del riesgo

La supervisión del riesgo es una actividad de seguimiento del proyecto con tres objetivos básicos:

- detectar la ocurrencia de un riesgo que haya sido previsto,
- asegurar que los pasos de la gestión del riesgo se están aplicando y
- recopilar información para futuros análisis de riesgo.

Estudio de Factibilidad

- Se utiliza para analizar la necesidad, conveniencia y oportunidad de poner en funcionamiento un sistema, contando o no con el equipamiento necesario.
- Obtener una razonable seguridad acerca de la posibilidad de éxito de un proyecto comprende el estudio de las siguientes factibilidades:

    - Factibilidad Técnica
    - Factibilidad Económica
    - Factibilidad Operativa

Factibilidad Técnica

La factibilidad técnica trata de demostrar:

- La posibilidad de concreción del proyecto
- Considerando los requerimientos a cubrir, relacionados a:
- La organización, el funcionamiento de Sistemas y capacidad de equipos.
- Determinando la configuración posible para cada alternativa propuesta, relacionada al hardware y software necesario.

La posibilidad de concreción del proyecto

- si existe la tecnología necesaria,
- si la capacidad de almacenamiento es suficiente,
- si soportará determinado nivel de crecimiento de la demanda,
- si existen garantías técnicas de exactitud, confiabilidad, facilidad de acceso y seguridad de los datos,
- si existen proveedores alternativos para el sistema

Requerimientos a cubrir de la Organización

Según la naturaleza y complejidad de la organización, deberá considerarse evaluar los siguientes factores:

- **Volumen de datos** a procesar y fluctuación de los mismos (banda horaria, días de la semana, altura del mes, etc.).
- **Oportunidad:** rapidez de respuesta requerida por los usuarios (frecuencia y plazos para la entrega de información).
- **Estimación de tiempo para el desarrollo de la aplicación** (urgencia de satisfacer la necesidad)
- **Complejidad:** cantidad de interrelaciones, interfases y detalles específicos que debe manejar el sistema.
- **Requisitos de equipamiento** (ej. cantidad de dispositivos, tiempos y horarios de utilización).

Requerimientos del funcionamiento de Sistemas:

- Tiempo de equipo para programación/testing para nuevas aplicaciones, para ampliación de las existentes, o para mantenimiento de éstas.
- Fallas de equipo: tiempo en que no pueden ser utilizados los equipos por falla de éstos (características propias del equipo o por su uso.
- Tareas especiales: tiempo destinado a cubrir necesidades no estructuradas de características únicas.
- Tiempos de reproceso: variará en función del grado de integración de los procesos (a mayor integración, mayor riesgo de un error provoque un reproceso), del grado de sofisticación en los controles de proceso (el proceso se rehace desde donde se produjo el error), de los controles de consistencia de datos (se impide que datos no válidos ingresen al sistema), de la capacitación del personal, de la confiabilidad de la programación (la presión por rápidos resultados lleva a trabajar sin los adecuados controles), las normas de procesamiento y control de calidad

Requerimientos de Capacidad de Equipos:

- Se deben estimar las capacidades de equipamiento necesarias para soportar las conexiones y el procesamiento de las transacciones diarias, semanales, mensuales del Sistema; y estimar los requerimientos de almacenamiento, resultantes del procesamiento asociado.
- Según estos requerimientos y la disponibilidad de equipamiento para instalar o adquirir, se definen las distintas configuraciones posibles que representan soluciones viables para el proyecto.
- Un estudio de los requerimientos de la organización, del funcionamiento de Sistemas, y de las necesidades de equipamiento; descartará las configuraciones que no respondan a los mismos. La configuración propuesta debe exceder con cierta holgura las necesidades actuales, a fin de cubrir el crecimiento futuro del sistema.
- Este estudio puede determinar que la empresa posee la infraestructura (HW y SW) necesaria para desarrollar el proyecto.

Factibilidad Económica

- La factibilidad técnica ha definido un rango de soluciones posibles, en relación a los requerimientos y la configuración necesaria.

La factibilidad económica permite comparar los beneficios y costos de cada una de estas soluciones a fin de determinar la más conveniente.

- Los aspectos a considerar en esta investigación son:
- El costo de llevar a cabo una investigación completa de sistemas.
- El costo de hardware y software para el proyecto considerado.
- Los beneficios que se obtendrán, o la reducción de costos o la disminución de errores.
- El costo de si nada cambia (si no se implementa el proyecto).

Evaluación Financiera

- Comprende la inversión, la proyección de los ingresos y de los gastos. Se evaluara las fuentes de financiamiento que pueden obtenerse para el proyecto. Se realizara los estados financieros proyectados con los supuestos desarrollados y se analizara los criterios de evaluación financiera para determinar la rentabilidad del proyecto.

Inversión

- Las inversiones del proyecto bajo la siguiente clasificación: activos fijos, activos nominales y capital de trabajo. De esta manera se podrá determinar el costo total de la inversión. Debe presentarse y explicarse un cuadro de costo de inversión.

Ingresos y Gastos

- Se determina la actividad por la cual se generara ingresos al negocio. De igual manera se detallaran los gastos de producción y operativos en que incurrirá el mismo. Para ambos se debe hacer una estimación de los montos anuales.

Componentes de Costos de TI

- Costos de Capital (CapEx): Inversión inicial en hardware, licencias de software perpetuas, infraestructura de red y servicios de desarrollo.
- Costos Operativos (OpEx): Gastos continuos como suscripciones en la nube (SaaS/IaaS), mantenimiento, soporte técnico, energía, internet y salarios del personal TI.

Financiamiento

- Se buscan las fuentes de financiamiento existes en el mercado para financiar el monto de la inversión. Posteriormente se realizan un análisis de las opciones (recursos propios, préstamos, otros) para determinar cuál es la que mejores condiciones presenta para el proyecto. Hay que justificar la alternativa

recomendada. De considerarse la opción de financiamiento externo hay que preparar Servicio de la deuda.

Estados Financieros Proyectados

- Sobre la base de la información de inversión, ingresos y costos se podrá realizar los estados financieros proyectados: Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Balance General.
- Flujo de Fondos Netos [Con la ayuda del flujo de fondos se podrá realizar un análisis de los criterios de evaluación financieros, para determinar la rentabilidad, sobre la base de: Valor Actual Neto (VAN) Tasa Interna de Retorno (TIR) Relación Beneficio/Costo

Qué es la gestión de costos en la administración de proyectos

La gestión de costos del proyecto es un proceso que garantiza que el presupuesto del proyecto se utilice de manera eficiente y que los gastos se mantengan según lo planeado inicialmente y sin sobrecostos. Aunque decimos que es el proceso de gestión de costos, en realidad incluye también planificación, estimación, y control.
La forma en que se gestionan los costos define:

- La salud financiera de principio a fin de proyecto.
- Procesos de toma de decisiones que son más efectivos cuando se basan en estimaciones correctas.
- Gestión de riesgos financieros que pueden identificarse y mitigarse tempranamente.

Tipos de costos en el desarrollo y la administración de proyectos

Para hacer el plan de gestión de costos, es necesario entender qué tipos de costos hay en un proyecto. Por lo general, se distinguen **4 tipos de costos de proyecto**:

- fijos y variables
- directos e indirectos

Primero, se pueden dividir en fijos y variables. Los costos fijos son aquellos que no cambian a lo largo del proyecto. Por ejemplo, los honorarios de una agencia que cobra precio fijo por diseñar un logotipo. De lo contrario, los costos que cambian bajo distintos factores, son variables. Por ejemplo, el sueldo de la plantilla que puede cambiar según las horas que tomara cierta actividad o el proyecto en general.

También, podemos dividir los costos en directos e indirectos. Los primeros son aquellos que están relacionados directamente con el proyecto: contratación de un experto, pago de una campaña de publicidad, compra del material, etc.

Los indirectos son los que no provienen del proyecto, pero siguen formando parte de los costos. Podrían ser impuestos que se pagan en general independientemente del proyecto,

el alquiler de espacio de trabajo, los costos de máquinas o software que se usa para las operaciones de la empresa en general.

Beneficios esperados del proyecto

- Para identificar los beneficios es aconsejable detectar los problemas del sistema actual y los costos que representan. Si el sistema propuesto elimina el problema o reduce su costo, puede decirse que se tendrá un beneficio en la cantidad que en la actualidad representa dicho costo.
- Beneficios tangibles: son de fácil cuantificación, generalmente están relacionados con la reducción de recursos o talento humano.
- Beneficios intangibles: no son fácilmente cuantificables y están relacionados con elementos como el impacto sobre aspectos como Good Will o mejora en otros procesos de la organización.
- Ejemplo de beneficios:
    - Mejoras en la eficiencia del área bajo estudio.
    - Reducción de personal.
    - Reducción de futuras inversiones y costos.
    - Disponibilidad del recurso humano.
    - Mejoras en planeación, control y uso de recursos.
    - Suministro oportuno de insumos para las operaciones.
    - Cumplimiento de requerimientos gubernamentales.
    - Toma acertada de decisiones.
    - Disponibilidad de información apropiada.
    - Aumento en la confiabilidad de la información.
    - Mejor servicio al cliente externo e interno
    - Logro de ventajas competitivas.
    - Valor agregado a un producto de la compañía.

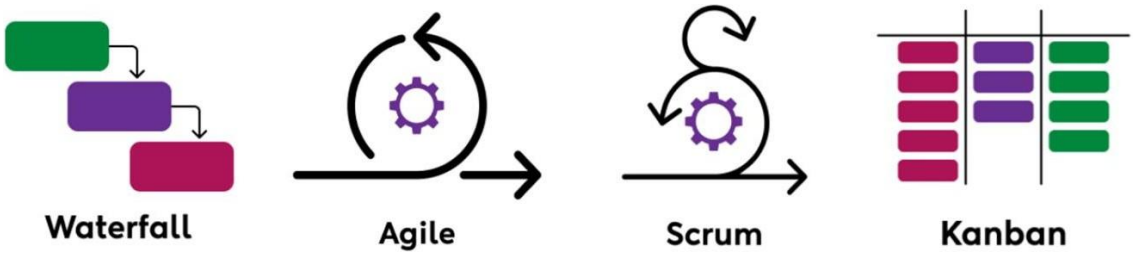
Factibilidad Operativa

- Una solución puede ser técnicamente posible y económicamente conveniente, pero, ¿podrá ser llevado a la práctica en el momento y circunstancias deseadas? ¿Cuáles son las capacidades organizacionales para operar el sistema?
- Algunos interrogantes que deben ser analizados:
- ¿Existe suficiente apoyo de la gerencia? ¿y de los usuarios?
- ¿Trabajarán con el sistema cuando se haya terminado e instalado?
- ¿Los usuarios han participado en la planeación y desarrollo del proyecto?
- ¿El sistema incrementará la productividad de los empleados?
- ¿Mejorará la integración con otras áreas?
- ¿Causará daño el sistema propuesto? ¿Producirá resultados más pobres en algún aspecto o área, ocasionará la pérdida de control en alguna área, se perderá el acceso a parte de la información, disminuirá la rapidez del trabajo en algún sector, se afectará a los clientes en forma indeseable?

- **La factibilidad operativa se refiere a la evaluación de la viabilidad de un proyecto o negocio, centrándose en si la organización cuenta con los recursos humanos, procesos operativos y capacidades necesarias para llevarlo a cabo con éxito. Es decir, se analiza si la empresa tiene la capacidad de ejecutar las actividades requeridas y superar los posibles obstáculos que puedan surgir.**

Metodologías para la Gestión de Proyectos

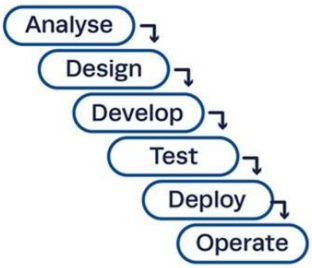
- Para llevar adelante proyectos y que no queden solo en ideas, es fundamental trabajar con una Metodología para la Gestión de Proyectos. El cambio es el elemento que permite la supervivencia de las organizaciones, pero no basta con elegir los proyectos adecuados, sino que es necesario administrarlos correctamente y así evitar que caigan en el fracaso.
- El objetivo de trabajar con una metodología, es obtener resultados de una calidad predecible realizando actividades ordenadas y eficientes.



Waterfall

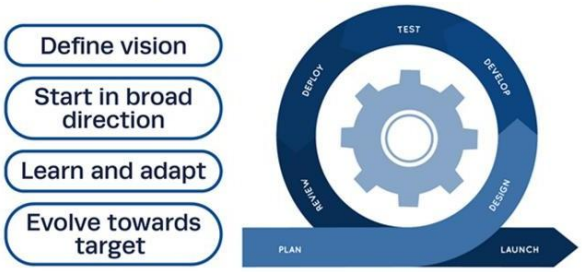
A linear sequential design process, originating in software development process.

- Able to define detailed requirements for the future
- No or minimal change
- Need robust documentation
- Know design constraints & dependencies (before defined)



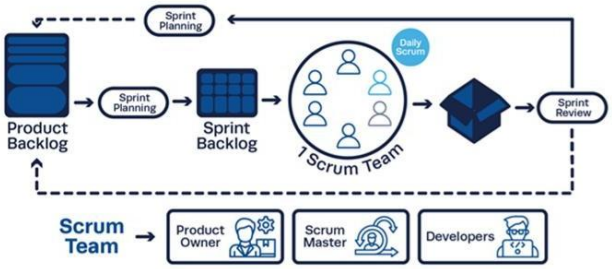
Agile

A project methodology and approach that is derived using Lean thinking.



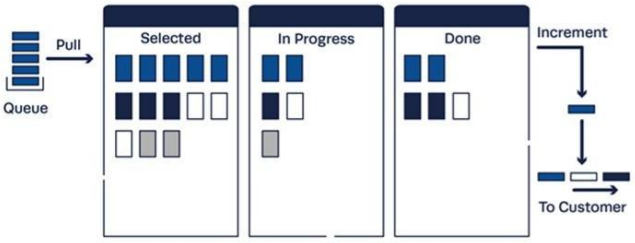
Scrum

A lightweight framework that helps people, teams and organisations generate value through adaptive solutions for complex problems.



Kanban

A project management system that utilises visual cues to help workers stay on track and complete tasks.



Herramientas para la gestión de Proyectos

- Las herramientas de gestión de proyectos son aplicaciones que permiten hacer un seguimiento del total de tareas, recursos y equipos asignados a la ejecución de proyectos.
- Estas herramientas incrementan no sólo la productividad de todos los miembros del equipo, sino que son fundamentales para los Directores de Proyectos, ya que les permiten saber en todo momento el estado de los proyectos, qué recursos están asignados y cuáles serán las siguientes fases a desarrollar.
- Entre otros aspectos, a la hora de seleccionar una herramienta, para la gestión de proyectos, se debe considerar:
- Que sea efectiva y fácil de utilizar con una curva de aprendizaje lo más baja posible, para que en el primer día del onboarding, cualquier miembro del equipo pueda sacar lo mejor de ella.
- Que sea flexible, ya que cada área tiene diferentes necesidades. Algunas áreas pueden trabajar con listas o incluso con tareas abiertas.
- Que disponga de un temporizador e, idealmente, gestión de cargas de trabajo. Esto es clave para los Product Managers, ya que les permitirá saber cuánto tiempo se dedica a una tarea y hacer predicciones. Pero un buen temporizador permitirá al menos saber el tiempo dedicado.
- Que disponga de Plantillas para cada tipo de proyecto o posibilidad de crearlas porque muchos proyectos son estándar.
- Que brinde informes para poder saber las horas dedicadas a cada tarea.











- Generalmente se definen por las diferentes funciones que ofrecen. Incluyen, entre otras:
    - Planificación/programación: estas herramientas permiten planificar y delegar el trabajo en un solo lugar con tareas, subtareas, carpetas, plantillas, flujos de trabajo y calendarios, gestionando el repositorio de versionado de código.
    - Colaboración: el correo electrónico ya no es la única forma de comunicación. Utiliza las herramientas de gestión de proyectos para asignar tareas, añadir comentarios, organizar paneles de control y para revisiones y aprobaciones.
    - Documentación: evita la pérdida de archivos con las funciones de gestión de archivos: edición, control de versiones y almacenamiento de todos los archivos.
    - Evaluación: realiza un seguimiento y evalúa la productividad y el crecimiento a través de la gestión de recursos e informes

Contratación Pública

Definimos el concepto de contratación pública como toda declaración bilateral o de voluntad de las cuales una se encuentra en ejercicio de la función administrativa, cuyo objeto puede estar constituido por la realización de una obra, la prestación de un servicio público, así como la obtención o enajenación de un bien o servicio que tenga por finalidad el fomento de los intereses y la satisfacción de las necesidades generales.

¿Por qué es necesario regular los procedimientos de contrataciones públicas?

Los procedimientos de contratación pública requieren para su gestión un conjunto de reglas y parámetros, a fin de que el Estado pueda cumplir de la manera más adecuada con las tareas que le son inherentes y, a la vez, alcanzar una administración eficiente y transparente de los recursos públicos.

¿Qué contrataciones se encuentran incluidas en el marco legal?

Los contratos de compraventa, suministros, servicios, locaciones, consultoría, alquileres con opción a compra, permutas, concesiones de uso de los bienes del dominio público y privado del Estado Nacional, que celebren las jurisdicciones y entidades comprendidas en su ámbito de aplicación y a todos aquellos contratos no excluidos expresamente. También comprende contratos y concesiones de obras públicas, concesiones de servicios públicos y licencias.

Están excluidos, en cambio, los contratos de empleo público, las compras por caja chica, los que se celebren con estados extranjeros, con entidades de derecho público internacional, con instituciones multilaterales de crédito, los que se financien total o parcialmente con recursos provenientes de esos organismos, asi como los comprendidos en operaciones de crédito publico.

¿Qué tipos de procedimientos existen?

Se debe determinar el tipo de procedimiento de selección del proveedor que se va a utilizar, junto con su respectiva clase y modalidad de corresponder, conforme el tipo de contratación que se quiera efectuar, de acuerdo a las definiciones establecidas por la norma marco en cada caso. No obstante
lo señalado precedentemente, para definir que procedimiento de selección del proveedor resulta más adecuado y conveniente a los intereses públicos, se deberán evaluar las siguientes circunstancias:

a. Cumplir con los objetivos de economicidad, eficiencia y eficacia en la aplicación de los recursos públicos.
b. Las características de los bienes o servicios a contratar.
c. El monto estimado del contrato.
d. Las condiciones de comercialización y configuración del mercado.
e. Las razones de urgencia o emergencia.

Contrataciones Privadas:

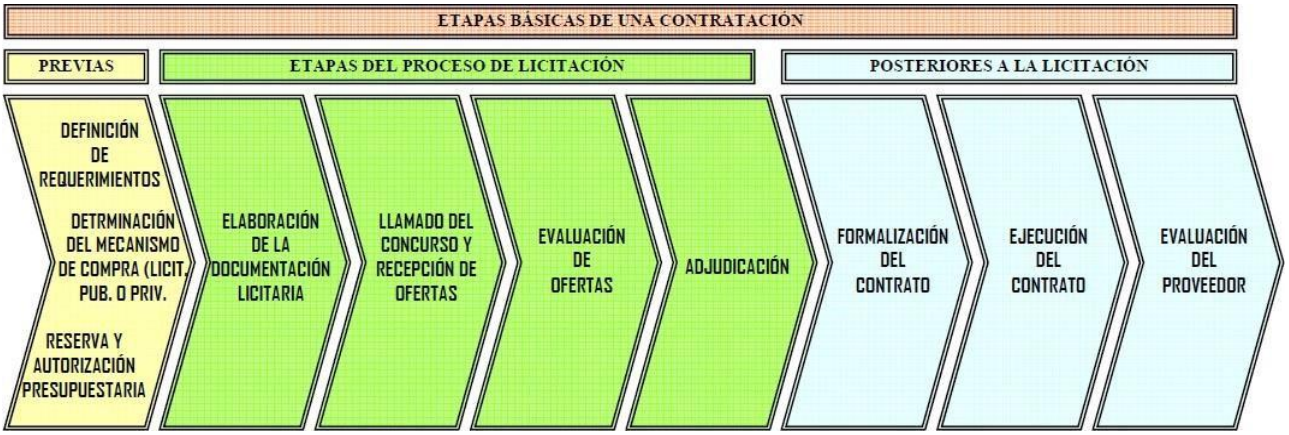
Etapas básicas de una contratación. Cronograma de eventos de una contratación. Documentación del proceso licitatorio. Pliego: partes de un pliego: Pliego general. Pliego de condiciones particulares. Documentación técnica. Modelos de pliegos Tic.

Etapas básicas de una contratación.

En general todo contrato involucra un proceso formal conformado por una serie de etapas correlativas.
Una contratación típica contempla básicamente tres etapas:

- Etapa Previa a la Licitación: En esta etapa se definen los requerimientos de productos o servicios a contratar
- Etapas del Proceso de Licitación: Son las etapas claves y centrales que abarcan desde la elaboración de la documentación de los “Pliegos de Bases y Condiciones”, hasta la adjudicación.
- Etapas posteriores a la Licitación: Comprende la secuencia de etapas que van a partir de la Adjudicación hasta la finalización de la Obligación que dio origen al Contrato.

Cronograma de eventos de una contratación.



Cada etapa a su vez está compuesta por una serie de eventos y actividades características que son planificadas y calendarizadas para obtener el producto o servicio requerido en los plazos adecuados. En el cronograma de la siguiente figura se describen cada uno de estos eventos.

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS EVENTOS

INICIO [1]
En este momento surge la necesidad o "Causa" que da origen al contrato.
En función de la planificación de la demanda surge la necesidad de adquirir bienes y servicios.
ELABORACIÓN DEL PLIEGO [2]
La Entidad Licitante (Comitente) elabora la documentación que establece las condiciones en cuanto a forma, cantidades y fechas de entrega de los productos y/o servicios y reglamenta el proceso de selección de los Oferentes (o Proponentes). Toda esta documentación esencial del contrato se integra en un conjunto de documentos denominado "Pliego de Bases y Condiciones" o "Documentación Licitaria" o simplemente "Pliego".
En esta etapa participan regularmente el Área encargada de Adquisiciones / Suministros y el Área requirente (cliente interno). Además, según la necesidad y la complejidad de la compra, pueden participar también expertos, asesores jurídicos, etc.

LLAMADO A CONCURSO [3]
Una vez elaborada la documentación del Pliego, la Entidad Licitante (Comitente) lo pone a disposición de los Oferentes para que lo analicen e interpreten adecuadamente para poder determinar el "justo precio" de sus propuestas.

Existen diversas modalidades para realizar un llamado a concurso de precios:

- Concurso Privado de Precios (CPP) o Licitación Privada:

Los Oferentes son invitados a participar directamente por la Entidad Licitante, quien previamente los selecciona de su base de datos de Proveedores según el rubro que aplique al tipo de producto o servicio requerido.

- Licitación Pública:

Los Oferentes se enteran del concurso porque la Entidad Licitante lo publica en medios de difusión masivos (diarios / Boletín Oficial). Previamente al llamado no hay preselección de ninguna clase. La convocatoria es amplia y general.

Cual es la principal diferencia ente un Concurso Privado de Precios (CPP) y una Licitación Pública?
La principal diferencia es el grado de competencia con que se realiza el concurso. En el caso de la Licitación Pública la competencia es total, ya que pueden participar todos los interesados, mientras que en un Concurso Privado de Precios, sólo compiten los que han sido invitados por la entidad licitante. Por lo tanto, el proceso es igual para ambos tipos de licitación, sólo que difiere el modo en que los proveedores son invitados a participar.

En que caso se aplica una u otro modalidad de convocatoria?
Dado que el análisis de las propuestas de los Oferentes requiere recursos y tiempo, es mas expeditivo para la Entidad Licitante realizar un Concurso Privado de Precios (CPP) en lugar de una Licitación Pública. No obstante, existen condiciones "Regulatorias" o

situaciones determinadas que exigen la convocatoria mediante llamado a Licitación Pública, entre las cuales podemos destacar:

- Concursos de precios realizados por Compañías de Servicios Públicos Privatizadas cuyos presupuestos de contratación superen determinados montos.
- Cuando el producto o servicio requerido sea innovador y no existan antecedentes de Proveedores en la base de datos de la Entidad Licitante que sean aplicables.
- Cuando el producto o servicio requerido sea considerado “clave” para el desarrollo de determinado sector productivo del País.

Procedimiento de respuesta a consultas:

Toda consulta realizada por un Oferente es respondida al mismo y al resto de los participantes del concurso para asegurar la transparencia del proceso. Para ello el Comitente emite un documento usualmente denominado “Circular con Consulta,” para que los participantes tomen conocimiento de las novedades en forma fehaciente y simultánea. Inclusive, algunas consultas pueden originar la rectificación de determinados puntos, cláusulas o condiciones del Pliego o detectar algunas omisiones. Las enmiendas o rectificaciones en la documentación del Pliego son licitas y admisibles siempre y cuando sean transmitidas a todos los Oferentes participantes en forma debida y durante el período de “Análisis y Consulta [4]”. Vencido este período, siempre anterior a la presentación de las Ofertas (Punto Presentación de Ofertas [5]), ya no serán admitidas consultas ni modificaciones en el Pliego. De existir, el proceso podrá ser tildado de viciado de nulidad y los participantes que se consideren afectados, con justo derecho, podrán reclamar un resarcimiento y la realización de un nuevo proceso.

PRESENTACIÓN DE OFERTAS [5]

La forma, lugar, fecha y hora en que la documentación que compone la propuesta será presentada se indica en el Pliego.

Existen diversas formas de presentación que van desde las mas modernas, a través de Plataformas de Compras en la WEB, hasta las convencionales:

La documentación que deben presentar los Oferentes se divide en dos grupos o sobres (Sobre I y Sobre II) que se presentan en forma separada y cerrados.

Contenido del Sobre I:

Contiene básicamente:

Pliego General y de Condiciones Particulares y sus Anexos

Resto de la documentación exigida en el Pliego, sin indicación de importe cotizado. Este conjunto de documentación puede incluir:

Documentos que acrediten la elegibilidad del Oferente Certificados de pruebas de laboratorio.

Certificados de homologación del producto ante determinadas Reparticiones

Demás documentación exigida por Organismos Reguladores Documentación técnica, legal y societaria requerida en el Pliego

Contenido del Sobre II:

Si bien este Sobre se presenta en esta instancia [5], su apertura se efectuará mas adelante [8].

Este Sobre contiene todo lo atinente a la propuesta económica, fundamentalmente el importe cotizado por el Oferente volcado en la "Planilla de Cotización" y eventualmente, en caso de ser admitido en el Pliego, ofertas alternativas y sus fundamentos técnico — económicos.

Tipos de Ofertas:

Oferta Básica: Aquella que cumple con el 100 % de lo indicado en las Especificaciones Técnicas

Oferta Alternativa: Aquella que no cumple con algunos de los requisitos indicados en las Especificaciones Técnicas.

Toda la documentación integrante de los Sobres I y II debe ser presentada en original, con todas sus hojas foliadas en forma correlativa y firmadas por el representante del Oferente.

La firma de la documentación entregada en los Sobres I y II representa una declaración Jurada que acredita que el Oferente (a través de su representante) tomo conocimiento de todas las condiciones del "Pliego"

La no presentación en forma de todos y cada uno de los documentos indicados en el Pliego

constituirá motivo de descalificación del Oferente.

En esta fecha los Oferentes deben constituir la "GARANTÍA DE OFERTA"

El Pliego establece la fecha y modalidad en que debe ser presentada. En general corresponde a

un porcentaje del monto ofertado que oscila convencionalmente entre el 1% al 2%. La Garantía

puede constituirse en una forma dineraria o mediante caución.

ANÁLISIS Y SELECCIÓN [6]

Durante este período el Comitente analiza las propuestas de los Oferentes incluidas en la documentación del Sobre I. El Proceso de análisis es interdisciplinario, pues en él intervienen todas las Áreas involucradas en el proceso licitatorio, las cuales, de acuerdo a sus competencias analizarán documentación y muestras, solicitarán la realización de pruebas, etc., con el objeto de

emitir un "Dictamen de Selección" de Oferentes "Aptos" o "Calificados", es decir, aquellos Oferentes que han demostrado el cumplimiento de todos los requerimientos técnicos establecidos en las Especificaciones de Requisitos, los requerimientos Legales / Societarios / Económicos / Financieros y demás condiciones que acrediten las "Condiciones de Elegibilidad del Oferente" y la aceptación de todas las condiciones indicadas en el Pliego.

En este período también se constatan los antecedentes de los Oferentes registrados en la "Base de Proveedores" del Comitente.

Durante este período es posible solicitar a los Oferentes que solucionen errores, omisiones formales o aclaren y completen aspectos de sus propuestas, siempre que este mecanismo se realice mediante un proceso transparente.

Es una buena práctica que la documentación sea presentada en dos sobres cerrados y separados:

La documentación está dirigida a dos Áreas de Análisis claramente diferenciadas. Un Área Técnica
y Legal analizará el contenido del Sobre I. Por otra parte el Área de Compras y Suministros analizará los precios y condiciones comerciales contenidos en el Sobre II.
Es conveniente que la información de estos Sobres sea analizada exclusivamente por las Áreas incumbentes por dos motivos:

- porque cada Área tiene su competencia de análisis
- el desvío de la información puede sesgar el análisis de las propuestas o afectar la objetividad en el análisis de las mismas.

Es una buena práctica que los sobres sean abiertos en distintas fechas: La apertura y revelación del contenido de los dos sobres en forma simultánea y en particular lo concerniente a los precios cotizados por los Oferentes (Sobre II) produciría el riesgo de inducir a saltear etapas de análisis, debilitando la objetividad del proceso de selección.

DICTAMEN DE SELECCIÓN [7]
El resultado del análisis y evaluación de las propuestas de los Oferentes se documenta a través de la emisión del "Dictamen de Selección" que incluirá la nómina de Oferentes cuyas propuestas calificaron para continuar la próxima etapa.

APERTURA SOBRE II (Oferta económica) [8]
Se realiza la apertura de las propuestas económicas incluidas en el Sobre II de Oferentes que fueron calificados "Aptos" en el "Dictamen de Selección".
Las ofertas de los Oferentes calificadas como “No Aptas” son desestimadas o consideradas solo a efecto estadístico e informativo.

NEGOCIACIÓN DE PRECIOS [9]
Con los Oferentes calificados “Aptos” la Entidad Licitante inicia un proceso de negociación de precios y condiciones o simplemente una "Subasta".
El concurso será adjudicado a favor del Oferente cuya propuesta sea más conveniente en cuanto a precio y condiciones.
Existen diferentes técnicas de negociación de precios y condiciones. Los procesos de negociación son conducidos por el Área de Compras.

ADJUDICACIÓN [10]
La Entidad Licitante emite la carta de adjudicación a favor del Oferente seleccionado. En esta carta se le comunica al Oferente que su propuesta ha sido seleccionada como ganadora y que en el transcurso de un determinado tiempo (convencionalmente 5 (cinco) días corridos) de recibida esta comunicación el Oferente deberá:
Constituir el Fondo de “Garantía de Ejecución del Contrato” Firmar
la “CONTRATA”

FIRMA DE LA CONTRATA [11]
La instrumentación de la adjudicación quedará perfeccionada cuando las partes firmen la “Contrata”. A partir de ese momento el Oferente adquiere el carácter de “Proveedor”, quedando así las partes formalmente obligadas al cumplimiento de las obligaciones del Contrato.

La fecha de la firma de la Contrata es un hito fundamental del Contrato. A partir de esta fecha se contabilizan los tiempos de ejecución de tareas o entrega de materiales.
Se devuelven las “Garantías de Oferta” a todos los participantes.

ELABORACIÓN [12]
Durante este período el Proveedor fabrica los productos o administra los recursos para la prestación del servicio objeto del contrato, de modo tal de cumplir con la forma y plazos de entregas estipulados en el Pliego.

RECEPCIÓN [13]
En esta fecha el Proveedor entrega el material o inicia la prestación del servicio. La forma de entrega puede ser total o parcial.
El Comitente, a través de su Área de Control de Calidad, recepciona el material o servicio prestado y si resulta conforme a lo especificado en el Pliego emite un “Acta de Recepción” a favor del Proveedor. Este documento es imprescindible para continuar con el proceso de facturación y cobro
Si existen problemas de calidad en el material (rechazos) o demoras en la fecha de entrega (mora), para reencausar el contrato el Comitente tiene el recurso de la “Cláusula Penal” a través de la cual aplica las multas indicadas en el Pliego. Las multas serán descontadas del Fondo de “Garantía de Ejecución del Contrato”

PLAZO DE GARANTÍA [14]
El plazo de “Garantía” está definido en el Pliego y depende básicamente de las características del objeto de contratación. Durante este período, si se presentan fallas o reparos en los productos recepcionados, el Proveedor estará obligado a reparar o remplazar a sus costas el material o producto en un tiempo máximo determinado.

RECEPCIÓN FINAL [15]
Finalizado el Plazo de Garantía el Comitente ya no tendrá cobertura por vicios del producto o servicio. Así mismo, deberá restituir al Proveedor el Fondo de “Garantía de Ejecución del Contrato” o el saldo que de éste quede como resultado de descontar las multas por incumplimiento conforme. Esta es la etapa conclusiva del contrato. El cese de la obligación entre las partes se formaliza a través de un “Acta de Recepción Definitiva”. En el caso particular de algunos tipos de contratos, como las “Locaciones de Obra”, la responsabilidad del Proveedor o Contratista se extiende más allá de la fecha del “Acta de Recepción Final”, a partir de la cual emerge la “Responsabilidad Civil” por la obra ejecutada originada por vicios ocultos que originen ruina total o parcial. Este tema se abordará con mayor profundidad cuando se traten los Contratos de “Locación de Obra”

EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR [16]
Una vez concluido el Contrato se evalúa el Nivel de Calidad de la prestación del Proveedor y el Grado de Satisfacción de la gestión desempeñada.

Estos antecedentes serán debidamente registrados en una base de datos de Proveedores

(CATÁLOGO DE PROVEEDORES / SISTEMA DE CALIFICACIÓN DE SUMINISTRADORES). Serán utilizados como un criterio complementario en el momento de la decisión de futuras adjudicaciones.

Documentación del proceso licitatorio

PLIEGO

La documentación Licitaria está integrada por un grupo de documentos incluidos por el Contratante en lo que comúnmente se denomina "Pliego de Bases y Condiciones". La elaboración de esta documentación se inicia a partir del momento que un Área de la Organización efectúa el requerimiento de materiales, obras o Servicios objeto de contratación y concluye con anterioridad al llamado a Concurso, fecha en la cual esta documentación es puesta a disposición de los Oferentes.

PLIEGOS

El Pliego es uno de los documentos claves del contrato donde se señalan los derechos, obligaciones y responsabilidades de las partes que lo suscriben, es decir, define el contenido y alcance de la relación entre el contratante y el ejecutor de un proyecto o proveedor de bienes o servicios. Este documento debe contener toda la información necesaria para su interpretación y ejecución de acuerdo a pautas establecidas en el mismo. Señala, por si mismo o a través de los Anexos a los cuales refiere, como se instrumenta el proceso licitatorio de selección de Proveedores, como se define el producto o como se desarrollarán los trabajos, como se resolverán los conflictos que puedan surgir, las causales de rescición por incumplimiento de las partes y sus consecuencias, las cláusulas accesorias, las condiciones de elegibilidad del Oferente, la forma de presentación de la Oferta, la Forma de Pago, los Plazos, penalizaciones y garantías entre otros puntos mas relevantes.

De acuerdo al alcance y repetitividad los Pliegos se dividen en:

PLIEGO GENERAL (1)
Este documento es un compendio de cláusulas y artículos de carácter amplio y abarcativo. Es repetible en todos los concursos que realiza el Contratante.

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES (2)
A diferencia del Pliego General, es específico para cada contrato e irrepetible. Este es el documento "clave del Contrato", en su elaboración participan en forma interdisciplinaria distintas Áreas de la Organización Contratante y de su contenido dependerá el desenvolvimiento del Contrato.
Todas las condiciones no especificadas en este Pliego se regirán por las del Pliego General.

(Orden de prelación)
Orden de prelación de la documentación contractual
Algunos requerimientos e indicaciones contractuales con frecuencia pueden estar referidos en mas de un documento integrante de la documentación Licitaria. Estos se anularán o reemplazarán de acuerdo al siguiente orden de prioridad:

- Notas Aclaratorias / Circulares con o sin consulta
- Pliegos de Condiciones Particulares
- Pliegos de Condiciones Generales

Es decir, mientras más abarcativo sea el carácter de un documento, menor será la prioridad de lo establecido en el mismo.

ANEXOS DEL PLIEGO
Estos documentos tienen carácter complementario y están referidos en el "Pliego de Condiciones Particulares". Por su alcance y extensión se presentan anexados como piezas documentales independientes.
Son específicos y según el tipo y objeto del Contrato pueden estar integrados por los siguientes Documentos:

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA (3)
Abarca alguno de los siguientes documentos: Especificaciones de Requisitos, Normas Técnicas, Métodos de Construcción / Instalación / Operación / Pautas Generales del Servicio. El objeto principal de este tipo de documentos es la definición del producto o servicio requerido por el Contratante.

A continuación nos vamos a referir a alguno de ellos: DOCUMENTACIÓN

POSTERIOR AL LLAMADO AL CONCURSO.
Notas con consultas de Oferentes
Durante el "Período de Análisis y Consultas" las inquietudes de los Oferentes, relacionados con dudas y aclaraciones sobre las condiciones y puntos del Pliego, se canalizan por escrito a través de "Notas". Las respuestas del Contratante se realizan a través de una circular a todos los Oferentes que participan del Concurso.

Dictamen de selección

Al concluir el período de “Análisis y Selección de las ofertas” las Áreas involucradas emiten en conjunto el “Dictamen de Selección”.

A lo largo de este período ha sido analizada la documentación presentada por los Oferentes y evaluadas sus propuestas, tomando en consideración, en forma objetiva, si se han cumplido todos los requerimientos establecidos en el Pliego. A los efectos de verificar la admisibilidad y conveniencia de las propuestas se considera:

- El cumplimiento de los aspectos formales y técnicos del Pliego
- El cumplimiento de los requisitos y documentación exigida en el Pliego
- El cumplimiento de las “Condiciones de Elegibilidad de los Oferentes”

El “Dictamen de Selección” no responde a una forma determinada y es de circulación interna dentro de la Organización Contratante. Si bien los Oferentes son notificados de su condición de “Aptitud” o “No aptitud”, no tienen acceso al texto de este documento. En el caso de los Oferentes calificados como “No aptos” se les indica las causales de descalificación.

DOCUMENTACIÓN POSTERIOR A LA LICITACIÓN:

CONTRATA

La instrumentación de la adjudicación queda perfeccionada con la firma de este documento.

En este documento quedan refrendados los puntos, cláusulas y elementos más importantes del

“Pliego” y se perfecciona con nuevos elementos que surgen de la evolución y culminación del proceso de licitación, estos elementos son:

- El precio de la contratación
- El nombre o razón social del adjudicatario. De ahora en mas, el “Proveedor o Contratista”
- Fecha de entrega. Los plazos de entrega se refieren a la fecha de firma de la “Contrata”.
- Todas aquellas modificaciones y adendas realizadas al Pliego desde el llamado a concurso hasta el momento de la presentación de la Oferta.

Este documento manifiesta, a través de las respectivas firmas de los representantes del Contratante y del Adjudicatario, el acuerdo entre las partes, es decir, consagra el "consentimiento" de las partes frente a la obligación.

En algunos contratos “Formales” que exigen ciertas solemnidades, el acto de la firma de la “Contrata” debe efectuarse ante la presencia de un Escribano Público.

En algunas Organizaciones el Comitente utiliza la modalidad de emisión de la Orden Compra (OC) u Orden de Trabajo (OT), que son documentos menos formales y de carácter comercial, que tiene un efecto jurídico equivalente al de la Contrata.

La diferencia básica de estas modalidades radica en el modo en que las partes manifiestan el consentimiento.

En la Contrata el consentimiento entre las partes se manifiesta a través de la firma de los representantes en el mismo instante.

En cambio, en la OC u OT, si bien el consentimiento se manifiesta a través de la firma de los representantes, estos lo hacen en distinto momento.

Queda de manifiesto el consentimiento entre las partes y el acuerdo comienza a cumplir efecto a partir del momento en que el mismo documento es devuelto al emisor (Contratante) con la firma del representante del Proveedor.

ACTAS DE RECPCIÓN

En la etapa de recepción del material o servicio se realiza la comprobación de los mismos por parte del Comitente, quien a través de su Área de Fiscalización o Control de Calidad, verificará que lo entregado efectivamente cumpla con lo estipulado en el Pliego y en particular lo establecido en las Especificaciones de Requisitos si se trata de un material o los Métodos de Operación o Instrucciones de Servicio" si se trata de un servicio.

El cumplimiento queda acreditado a través de un Acta de Recepción o también denominada de "Conformidad" o de "Aprobación".

A partir de la fecha indicada en este documento:

- Rige el "Plazo de Garantía" del material o servicio entregado. Este plazo será acorde a lo indicado en el Pliego.
- El Proveedor queda habilitado a facturar para solicitar el cobro por lo entregado.

ACTA DE RECPCIÓN DEFINITIVA

Una vez concluido el plazo de Garantía, y si durante el mismo no fueran detectados vicios o defectos sobre lo entregado, se emite el "Acta de Recepción Definitiva". El Proveedor queda habilitado para solicitar el reintegro del Fondo de "Garantía de Ejecución del Contrato".

GARANTÍAS:

GARANTÍA DE OFERTA:

La "GARANTÍA DE OFERTA" es una "Señal" que compromete al Oferente a continuar en el proceso de selección manteniendo su oferta hasta la adjudicación del Contrato, constituyendo una barrera de salida para desalentar el abandono, pues en ese caso la perderá sin derecho a reclamación alguno.

Esta garantía puede constituirse conforme algunas de las formas indicadas en el Punto FORMA DE CONSTITUCION DE GARANTIA y equivale a un porcentaje del monto ofertado (en general es entre el 1% y el 2%).

Es restituida o liberada a todos los Oferentes una vez concluido el proceso de Adjudicación (Punto

ADJUDICACIÓN [10]).

GARANTÍA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Equivale a un porcentaje del monto del Contrato (en general es del 10%) que se exige para asegurar el cumplimiento de las obligaciones. Debe constituirse, conforme algunas de las formas indicadas en el Punto FORMA DE CONSTITUCION DE GARANTIAS, dentro de un período de tiempo determinado (en general 5 (cinco) días) de la fecha de notificación de la adjudicación (Carta de

Adjudicación).

Esta Garantía será devuelta cuando se cumplan en tiempo y forma las obligaciones del Contrato y una vez deducidas las cantidades que pudieran resultar de la aplicación de penalidades. CLÁUSULA PENAL)

FORMA DE CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS

Dinero en efectivo
Depósito en efectivo en la Entidad bancaria y cuenta de la Empresa que se informarán en el Pliego de Condiciones Particulares, debiéndose adjuntar el comprobante correspondiente.

- Cheque de pago diferido a la orden de la Entidad Contratante, ajustado a las normas legales que lo regulan.
- Depósito de títulos o bonos

Carta de fianza bancaria
Póliza de seguro de caución
Pagaré a la vista y a la orden de la Entidad Contratante

- Caución Juratoria
- Facturas o créditos que el Proveedor tenga a su favor

PENALIZACIONES (Cláusula Penal)
Tras vencer el plazo de ejecución de una prestación (entrega de materiales o prestación de servicios), si no se cumplió con ella el Proveedor entra en “Mora”. Para evitar esto y cumplir en término con las obligaciones contractuales, en los Pliegos se incluye la “Cláusula Penal” que establece una Pena o Multa por Mora de aplicación automática, descontadas del Fondo de “Garantía de Ejecución del Contrato”
Objeto de la Cláusula Penal: asegurar cumplimientos a término evitando resoluciones. Se trata de una cláusula accesoria, ya que actúa en caso de incumplimiento.